

1500270-90.2021.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2166259/2021 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 18597727 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 518/21/714 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 2166259 - DEL.POL.IRAPUÃ, 518/21/714 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes-SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500270-90.2021.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500270-90.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2166259/2021 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 18597727 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 518/21/714 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 2166259 - DEL.POL.IRAPUÃ, 518/21/714 - DEL.POL.IRAPUÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON RODRIGUES NETO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

Fls. 491/492: Trata-se de manifestação do I. Membro do Ministério Público sustentando que o sentenciado não possui capacidade econômica para adimplir a pena de multa. Por tal motivo, pleiteou a extinção da pena de multa imposta, com fundamento no artigo 3º, parágrafo 6º, da Resolução nº 1.229/2020-PGJ/CGMP, que segue abaixo:

"§ 6º. Constatando que o condenado é hipossuficiente, o Promotor de Justiça deverá peticionar ao juízo da Vara de Execuções Criminais o reconhecimento judicial da

hipossuficiência do condenado, tratada no tema 931 de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente extinção da pena de multa cumulativamente imposta."

Decido.

A impossibilidade do pagamento de multa em razão da hipossuficiência financeira do sentenciado foi objeto de discussão do tema 931 do C. Superior Tribunal de Justiça, oportunidade que foi firmada a seguinte tese: Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Portanto, tratando-se de sentenciado que não possui condições financeiras para o adimplemento da pena de multa imposta, de rigor o acolhimento do pedido formulado pelo D. Promotor de Justiça para declarar extinta a pena de multa imposta na sentença condenatória em razão da absoluta impossibilidade do sentenciado em cumprir a penalidade imposta.

Nada mais havendo, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Urupes, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA